

한국수자원공사 상임감사위원

통 보

제 목 손실보상 절차 및 규정 준수 미흡

소 관 부 서 ○○○○○지사

조 치 부 서 ○○○○○지사

내 용

1. 업무개요

○○○○○지사는 30년 이상 노후화된 ~~XXXXXXXXXX~~ 송수관로 개량을 통해 전주, 군산 지역에 안정적인 용수공급을 위하여 “~~XXXXXXXXXX~~ 노후관 개량사업 (2차)”를 추진하고 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률 시행규칙」 제17조 및 공사 「토지 등의 취득 및 보상에 관한 규정」 제19조에 따르면 감정평가 후 1년이 경과하기 전에 보상계약을 체결하거나 중앙토지수용위원회에 수용재결을 신청하도록 하고, 감정평가 후 1년이 경과할 때까지 보상 협의가 성립되지 않은 경우에는 다른 2인 이상의 감정평가법인등에게 재평가를 의뢰하도록 정하고 있다.

공사 「토지 등의 취득 및 보상에 관한 규정」 제37조에 따르면 보상담당부서의

장은 토지소유자가 잔여지의 매수를 청구하는 경우 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률 시행령」 제39조에 따라 매수 여부를 판단하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

○○○○○지사는 위 사업에 편입된 토지 중 1개 필지에 대해 공동소유자 지분 중 1/2(28㎡)에 대해서는 2020년에 보상을 완료하였으나 나머지 1/2(28㎡)에 대해서는 보상비 산정('19.4.) 및 3차례에 걸친 토지보상 협의요청('19.4., '19.6., '20.1.)에도 협의를 이루어지지 않았다. 이러한 경우 조속히 수용재결을 신청하여야 함에도 3년이 지난 2023년에 재평가 및 보상을 완료하였다. 2019년에 최초 평가한 금액은 1,069,600원(38,200원/㎡)이었으나 2023년에 재평가한 보상금액은 1,162,000원(41,500원/㎡)이 되어 92,400원의 증액분이 발생하였으며, 재평가로 인해 726,000원의 감정평가 수수료가 추가로 발생하였다.

한편 ○○○○○지사에서는 해당사업에 일부분이 편입되고 남은 잔여지에 대해, 토지소유자인 ∴∴의 공식적인 매수청구가 없었음에도 당시 매수신청 여부에 대한 결정 권한이 없는 ∴∴ 소속 직원의 구두에 의한 매수 요청만으로 잔여지 매수방침을 수립하여 보상금을 지급하였다.

관련부서 의견 ○○○○○지사는 보상이 지연된 사유에 대하여 토지소유자가 협의 보상에 응하지 않아 보상이 원활히 이루어지지 않은 상황에서 코로나19로 소유자를 만나기 어려운 상황이었음을 피력하였으나 이러한 사항은 공사 「토지 등의 취득 및 보상에 관한 규정」 제19조에서 예외 사유로 인정하는 '특별한 사유'에 해당한다고 보기 어렵다.

조치할 사항 ○○○○○지사장은 향후 유사한 사례가 재발하지 않도록 관

런 업무를 철저히 수행하시기 바랍니다. (통보)